

Introduction au droit français

David Darras

Date de création : 07/10/2023
Dernière modification : 06/09/2024

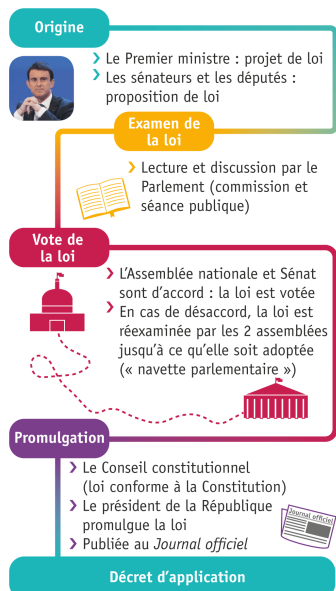
1 La séparation des pouvoirs

- Le **pouvoir exécutif**, représenté par le Président et le gouvernement dirigé par le Premier ministre, est responsable de l'application des lois et de la gestion du gouvernement.
- Le **pouvoir législatif**, représenté par le Parlement (Assemblée nationale + Sénat), est responsable de la création des lois.
- Le **pouvoir judiciaire**, représenté par la Cour de cassation, le Conseil d'État, les tribunaux et les juges, est responsable de l'interprétation des lois et de la garantie de leur application équitable.



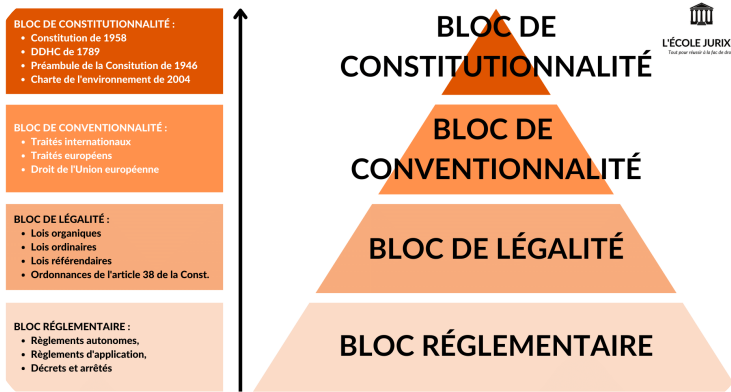
2 L'élaboration d'une loi

Une **loi** est un texte de droit issu du pouvoir législatif, fixant des règles dans des domaines particuliers.



3 Les sources du droit

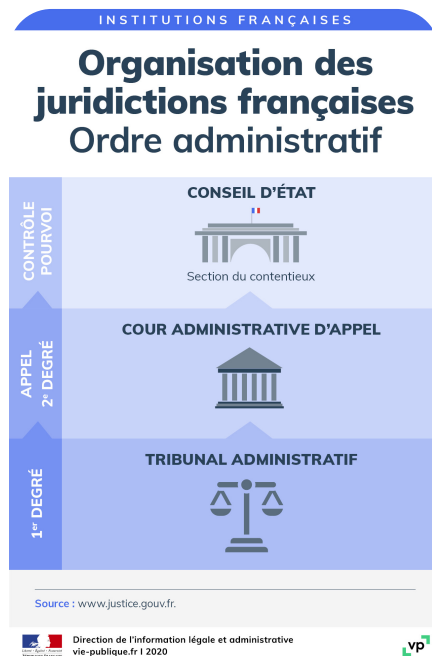
- Les **sources du droit** sont l'ensemble des textes créateurs du droit. Ces sources sont soit directes, soit indirectes.
- Les **sources directes** du droit émanent du pouvoir législatif et exécutif d'institutions nationales et internationales, telles que la Constitution, les lois, les ordonnances et les règlements, qui incluent les décrets et les arrêtés.
- Les **sources indirectes** du droit sont issues du pouvoir judiciaire, de professionnels du droit, ainsi que de phénomènes historiques et sociaux, tels que la jurisprudence, la doctrine, l'usage et la coutume.
- La **pyramide de Kelsen** représente l'ordre hiérarchique du système juridique. Ainsi, les normes de rang inférieur ne peuvent pas contredire les normes de rang supérieur. Par exemple, une loi qui ne respecte pas la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) ne peut pas être adoptée.
- Les **ordonnances** sont des mesures législatives temporaires prises par le pouvoir exécutif, souvent en réponse à des situations d'urgence.
- Les **normes réglementaires**, telles que les **décrets** (pris par le Président ou le Premier ministre) et les **arrêtés** (pris par un ministre, un maire ou un préfet), sont des règles émises par le gouvernement pour mettre en œuvre les lois.
- La **jurisprudence** est l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux qui servent de précédent pour des affaires similaires.
- La **doctrine** représente l'ensemble des opinions, analyses et commentaires juridiques écrits par des experts en droit.
- La **coutume** est une pratique ou un comportement accepté depuis longtemps et considéré comme juridiquement contraignant.



- L'**ordre judiciaire** permet de résoudre un litige entre personnes privées, comme entre un employeur et son salarié, ou encore entre deux voisins. Il implique, pour une **juridiction civile**, une **réparation** (c'est-à-dire des dommages et intérêts compensatoires, une injonction, etc.), tandis que pour une **juridiction pénale**, il implique une **sanction**, telle qu'une peine d'emprisonnement, une amende, un travail d'intérêt général, un sursis, etc.

4 La dualité des ordres de juridiction

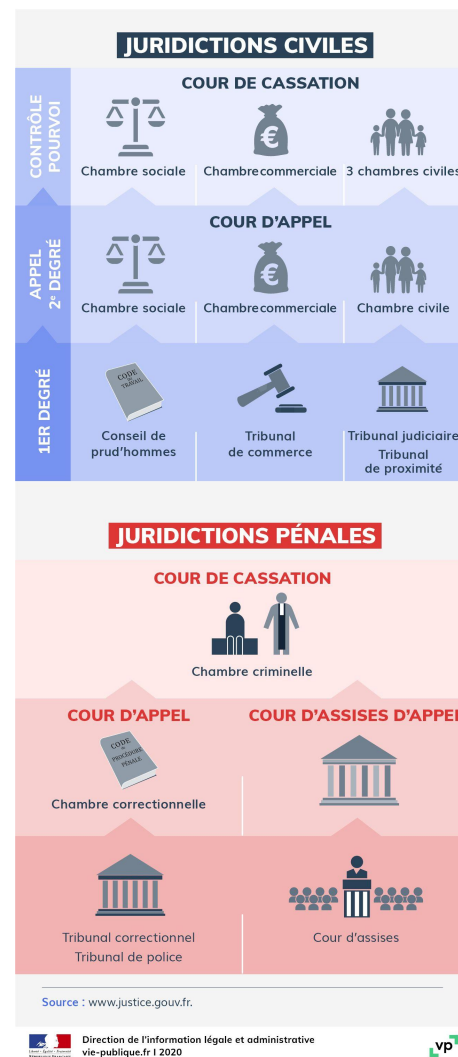
- Un **litige** est un désaccord entre deux parties concernant des questions de droits, d'obligations ou d'intérêts.
Exemples : Litige sur un contrat, conflit de voisinage, divorce, agression, fraude, etc.
- Une **juridiction** est un organe du système judiciaire responsable de l'administration de la justice et de la résolution des litiges conformément aux lois et aux règlements.
- Un **ordre de juridiction** est un ensemble de tribunaux et de juridictions hiérarchiquement organisés pour traiter des affaires judiciaires.
- L'**ordre administratif** permet de résoudre un litige entre des particuliers et des personnes publiques.
Exemples : Administrations, institutions, sociétés (et non pas des entreprises ! (ce terme est réservé à l'économie)), etc.



INSTITUTIONS FRANÇAISES

Organisation des juridictions françaises

Ordre judiciaire

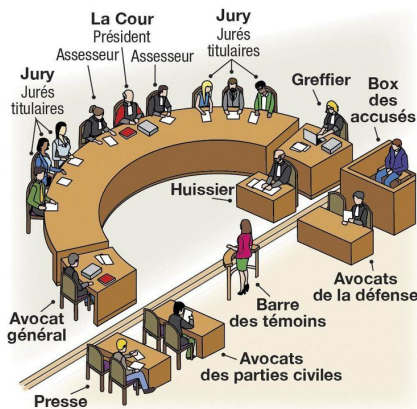


- Le **double degré de juridiction** permet à une affaire d'être examinée par deux instances judiciaires différentes en cas de litige. Il garantit une révision impartiale et équitable des décisions judiciaires.
- La **cour d'appel** réexamine les décisions des tribunaux de première instance pour s'assurer qu'elles sont conformes à la loi, sans réexaminer les preuves. Elle peut confirmer, infirmer ou modifier ces décisions.

- La **cour de cassation** examine si les décisions des tribunaux inférieurs respectent la loi et les principes juridiques. Elle n'examine pas les faits ni les preuves, mais peut annuler une décision si une erreur de droit est identifiée.
- Une **cour d'assises** est un tribunal chargé de juger les crimes tels que le meurtre, l'assassinat, le viol, le vol avec arme, etc.
- Les **MARD** (*Méthodes Alternatives de Résolution des Différends*) sont des mécanismes permettant de résoudre des litiges civils (et non pas pénaux) en dehors du processus judiciaire traditionnel avec un arbitre (supposé impartial). L'intérêt des MARD est de trouver un compromis rapide et peu coûteux entre les parties.

5 Les parties dans le cadre d'une affaire judiciaire

- Le **parquet**, composé du procureur, l'avocat général, etc., est l'organe du pouvoir exécutif chargé de représenter l'Etat dans le processus judiciaire et d'appliquer la loi.
- La **partie civile** est une personne ou une société qui est victime d'un préjudice. Elle peut participer au procès en tant que **plaignant**.
- L'**accusé** est la personne faisant face aux accusations. Il est représenté par un **avocat de la défense** qui plaide en sa faveur et tente de prouver son innocence ou de minimiser les charges qui pèsent contre lui.



6 La personnalité juridique

- Une **personnalité juridique** représente soit une **personne physique** (c'est-à-dire un être humain), soit une **personne morale** (comme une association, un syndicat, une société, un État, ou un établissement). À 18 ans, une personnalité juridique acquiert une **capacité juridique** (c'est-à-dire la capacité de jouissance — être titulaire de droits et d'obligations — et la capacité d'exercice — exercer ses droits et obligations).

La personnalité juridique s'acquiert à la naissance et se perd à la mort ou à la suite d'une disparition ou d'une absence prolongée.

- On ne dit pas qu'une personnalité juridique "a des droits", mais plutôt qu'elle est **apte à être titulaire de droits et d'obligations**.
- Le **droit** désigne la capacité d'agir en justice, de conclure des contrats ou de posséder un patrimoine.
- Les **obligations** consistent à réparer un préjudice, rembourser des dettes ou payer des impôts.

7 Droits subjectifs

- Les **droits subjectifs** sont des droits appartenant à une personne physique ou morale (par exemple, le droit à l'éducation, le droit de propriété, etc.), contrairement aux **droits objectifs**, qui sont des normes établies par la société (comme la constitution, les décrets, etc.). Les droits subjectifs se divisent en deux catégories : les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux.

- Les **droits patrimoniaux** ont une **valeur pécuniaire** (c'est-à-dire qu'ils peuvent être estimés en argent), sont transmissibles et saisissables (par exemple, les droits réels de propriété, les droits personnels de créance, et les droits intellectuels tels que les droits d'auteur).

Remarque : Les droits personnels de créance permettent à une personne (le créancier) d'exiger d'une autre personne (le débiteur) l'exécution d'une obligation, généralement le paiement d'une somme d'argent.

- Les **droits extrapatrimoniaux** s'éteignent avec la mort de leur titulaire (par exemple, les droits politiques, les droits de la personnalité, et les droits de la famille).



8 Le contrat

- Un **contrat** est un accord légal entre deux parties qui définissent les termes et les conditions sous lesquels elles s'engagent à effectuer des actions spécifiques. Il sert de cadre juridique aux activités humaines et constitue une véritable loi entre les parties.

Remarque : Dans la vie quotidienne, un contrat

n'est pas nécessairement quelque chose de formel et écrit. Par exemple, lorsque vous achetez une baguette à la boulangerie, vous établissez un contrat avec le boulanger, consistant à lui donner de l'argent en échange de la baguette.

- La **liberté contractuelle** permet aux parties de conclure des contrats selon leurs propres termes et conditions, sous réserve du respect des lois en vigueur.
- Un contrat est valide si, et seulement si, il respecte les quatre conditions suivantes :

- Le **consentement** exempt de vices (c'est-à-dire erreur, dol — escroquerie, violence).
- La **capacité juridique** des cocontractants (personnes physiques ou morales).
- L'**objet** du contrat : est-il existant, déterminé, et licite ?
- La **cause** du contrat : est-elle existante et licite ?

- Classification des contrats:

Type de contrat	Description	Exemple
Contrat synallagmatique / bilatéral	Obligations réciproques entre les parties.	Contrat de travail
Contrat unilatéral	Une partie a une obligation envers l'autre.	Contrat de récompense : X promet une récompense à quiconque retrouve son chat perdu.
Contrat à exécution instantanée	Obligations remplies immédiatement au moment de la conclusion.	Contrat d'achat : X paie Y en espèces pour un produit immédiatement livré.
Contrat à exécution successive	Obligations remplies progressivement, sur une période de temps.	Contrat de location : X paie un loyer mensuel à Y pour habiter dans sa propriété.
Contrat de gré à gré	Négocié librement selon les besoins des parties.	Contrat de services professionnels : Les termes sont adaptés aux besoins spécifiques du client.
Contrat d'adhésion	Termes imposés par une partie, sans possibilité de négociation.	Contrat d'adhésion à une application : L'utilisateur accepte les conditions établies par l'entreprise.
Contrat consensuel	Accord mutuel entre les parties suffit pour la formation du contrat.	Contrat de vente : L'accord entre A et B suffit pour conclure la vente.
Contrat solennel	Formalités spécifiques requises pour sa validité.	Contrat de mariage : Nécessite une cérémonie officielle et un acte notarié .
Contrat individuel	Conclu entre deux parties.	Contrat de location d'appartement : Entre le locataire et le propriétaire.
Contrat collectif	Implique un groupe de personnes ou d'entités.	Convention collective : Implique un syndicat et un groupe d'employeurs.

9 Écocide et personnalité juridique de la nature

- L'**écocide** (composé des termes *écosystème* et *génocide*) fait référence à un acte de destruction grave et étendue de l'environnement naturel, notamment de ses écosystèmes, de sa faune et de sa flore.
Les actes pouvant constituer un écocide incluent :
 - Le déversement de pétrole brut dans les océans.
 - La déforestation massive.
 - L'exploitation minière illégale.

- La guerre.

- La nature ne peut pas disposer de la personnalité juridique, car elle n'est pas titulaire de droits et d'obligations et ne peut pas exercer ses droits. De plus, elle ne possède pas de droits patrimoniaux.
- Les sources du droit pour encadrer un écocide incluent la jurisprudence, les traités internationaux, etc. Les juridictions concernées sont la juridiction civile (pour la réparation des dommages causés) et la juridiction pénale (pour l'application de peines telles que l'emprisonnement).